

1502730-46.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Desta forma, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502730-46.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502730-46.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232453/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26990108 -

PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2232453 - 10º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID DA SILVA ROSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado mediante denúncia pelo Ministério Público em face de DAVID DA SILVA ROSA, devidamente qualificada nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 25 de agosto de 2022, durante o repouso noturno, por volta das 3 horas, na Rua Uruguaiana, esquina com Rua José Paulino - Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, o acusado, subtraiu para si o veículo Fiat/Palio, de placas FLD8994, ano/modelo 2014, pertencentes à vítima J.M.F.D.

Auto de prisão em flagrante (págs. 04/05); Boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 15/17); Auto de exibição e apreensão (pág. 13).

Recebida a denúncia em 01 de setembro de 2022 (págs. 83/84), o acusado foi devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 98), o que fez por

meio de Defensoria Pública (págs. 107/110).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, a testemunha e, após, foi o réu interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelo auto de exibição e apreensão.

A autoria, de igual forma, restou inconteste ante toda prova colhida nos autos. Vejamos.

A vítima, J.M.F.D, em sede administrativa, disse que é proprietária do veículo Fiat/Pálio, placas FLD 8994. No dia 24/08/2022, por volta das 23h30min, deixou o veículo estacionado na rua Uruguaiana, quase esquina com a Rua José Paulino. Por volta das 03:00 horas do dia 25/08/2022, quando a declarante dormia em um imóvel em frente ao local que o carro estava estacionado, ouviu o acionamento do motor do carro. Por câmeras de segurança, viu quando alguém saiu com o veículo. De imediato, acionou a Polícia, pelo 190. Posteriormente, soube que os policiais recuperaram o automóvel, mas que este havia sido batido em uma árvore. Afirmou que as portas do carro estavam trancadas. Ademais, disse que o veículo possui alarme de fábrica, mas não soou. Não soube explicar como o furtador abriu o veículo e impediu que o alarme fosse acionado.

Em juízo, disse que o automóvel estava estacionado no centro da cidade. Que por volta das 02:00 horas, conseguiu ouvir o barulho do veículo sendo furtado. Que a polícia localizou o automóvel cerca de 10 ou 15 minutos depois do crime. O veículo estava batido, mas foi integralmente ressarcido pela seguradora.

A testemunha, William Henrique Netto Franco, policial militar, em sede administrativa, disse que pelo COPOM, por volta das 03h30min, ouviu sobre o furto de um veículo Fiat/Pálio, placa FLD8994, cor amarela, que foi subtraído na Rua José Paulino, cruzamento com rua Uruguaiana. Conforme câmeras com radares de leitura de placa, ficou constatado que o veículo havia passado na Avenida Júlio Prestes. Dessa forma, junto com o Soldado Luis, o depoente rumou para o local e avistou o carro nas imediações da rodovia Miguel Nascente Burnier. Foi dada ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, mas o condutor do veículo empreendeu fuga e somente parou após um acompanhamento de aproximadamente dez minutos, porque bateu o carro em uma árvore, na entrada do Jardim Miriam. Quem conduzia o automóvel era David da Silva Rosa, que não portava documento de identidade, mas forneceu seu dados de qualificação. O soldado Luis fez a busca, mas nada encontrou junto ao corpo do acusado. No veículo, foi possível localizar dois aparelhos celulares, um da marca "Xiaomi" e outro da marca "Motorola". Foi dada voz de prisão ao acusado que, espontaneamente, confessou o furto do veículo e disse que iria revender as peças.

Em juízo, disse que estava em patrulhamento quando recebeu denúncia de furto a veículo. O automóvel foi localizado, mas o acusado conseguiu empreender fuga, vindo a colidir instantes depois. Por fim, aduziu que o acusado confessou o crime.

Em seguida, o policial militar Rovilson Alexandre Luiz, ouvido exclusivamente em sede administrativa, apresentou versão dos fatos em consonância e harmonia com o narrado por seu colega de farda.

O acusado, David da Silva Rosa, em sede administrativa, confessou que subtraiu o veículo Fiat/Pálio que estava estacionado na rua, no centro da cidade, com a porta destravada. Afirmou que fez ligação direta para ligar o carro. Disse que pretendia tirar algumas peças do automóvel e vendê-las para conseguir dinheiro. Aduziu que

saiu da cadeia de Americana há aproximadamente dois meses, sendo que já foi preso duas vezes anteriormente, uma por receptação e outra por furto. No momento do acidente, machucou levemente o braço esquerdo. Aduziu que não sofreu violência e nem constrangimento durante os atos policiais.

Em juízo, confessou o crime, aduzindo que assim agiu por estar passando por dificuldades financeiras. Está arrependido e possui uma proposta de emprego. Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente caracterizado o delito imputado ao réu.

Deveras, o conjunto probatório permite inferir que o acusado, subtraiu para si o veículo Fiat/Palio, de placas FLD8994, ano/modelo 2014, pertencentes à vítima J.M.F.D.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de furto, previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, de subtrair, para si, durante repouso noturno, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade.

Registre-se, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que culminou na apreensão do bem subtraído, tendo como consequência a prisão, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266)

Outrossim, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Não bastasse, o réu confessou a prática do delito e não há motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade que o réu, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por seu Defensor.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Neste escopo, já se decidiu: “APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial

espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Além do mais, de rigor o reconhecimento, no caso em tela, do furto consumado e não tentado, porquanto o réu, de fato, tomou posse do veículo pertencente à vítima. Como cediço, há muito a jurisprudência pátria majoritária principalmente a do STF e do STJ, vem adotando, em relação ao momento consumado do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Aprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Desta forma, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o objeto tenha sido deslocado de um lugar para o outro.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. "A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/2/2016). Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp: 1654327 MG 2017/0032762-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017).

Por fim, será considerada no terceiro momento de fixação da pena a causa de aumento constante do §1º do artigo 155 do Código Penal, tendo em vista a prática do furto durante o repouso noturno.

Ex positis, apesar de louváveis os esforços do digno Defensor, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo em vista que o acusado estava em liberdade provisória quando praticou o crime, o que demonstra personalidade voltada a prática delitativa, em desatenção às normas sociais (pág. 44).

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência específica (proc. 0003507-49.2022.8.26.0114 - pág. 44), com a atenuante da confissão espontânea. Nesse sentido, o relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidiu: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpusn. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito".

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155, do Código Penal, majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu DAVID DA SILVA ROSA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao artigo 155, §1º, do Código Penal.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, considerado a reincidência específica do acusado, não podendo ser outro o regime.

Não obstante a reincidência, uma vez que se vislumbra a suficiência da conversão da pena para repreensão do delito, substituo a pena privativa de liberdade anteriormente imposta por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo mesmo tempo da condenação, e no pagamento de uma cesta básica no valor de meio salário mínimo para entidade assistencial, tudo na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Criminal.

O réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA